Términos y condiciones de uso

Versión 1.0 · Vigente desde el 31 de octubre de 2026

CONTENIDO

1. Aceptación y partes 2
2. Definiciones 2
3. El servicio 2
4. Cuenta, usuarios y credenciales 3
5. Planes, prueba y pagos 3
6. Vencimiento de la suscripción 3
7. Uso aceptable 4
8. Responsabilidad profesional y tributaria de la Clínica 4
9. Los datos de la Clínica 4
10. Acuerdo de tratamiento de datos (encargo) 4
11. Disponibilidad y soporte 5
12. Propiedad intelectual 5
13. Limitación de responsabilidad 6
14. Suspensión y terminación 6
15. Cambios a estos términos 6
16. Ley aplicable y controversias 6
17. Disposiciones generales 7
18. Contacto 7

1. Aceptación y partes

Estos términos regulan el uso de Bourgelat, una plataforma de software para la gestión de clínicas veterinarias, desarrollada y operada por Sergio Alexander Majé Montoya y Román Alberto Bolaños Cerquera, personas naturales que actúan conjuntamente (en adelante, "Bourgelat"):

- **Sergio Alexander Majé Montoya**, identificado con C.C. 1.118.364.898
- **Román Alberto Bolaños Cerquera**, identificado con C.C. 1.110.449.828
- **Domicilio:** Neiva, Huila, Colombia
- **Dirección de correspondencia:** Calle 59N # 1E-22, barrio Las Mercedes, Neiva
- **Correo electrónico:** soporte@bourgelat.co
- **Teléfono y WhatsApp:** +57 310 204 7057
- **Sitio web:** bourgelat.co

Al crear una cuenta, la persona que la registra declara que es mayor de edad, que tiene facultades para obligar a la clínica o establecimiento que representa (en adelante, "la Clínica") y que acepta estos términos y la política de tratamiento de datos personales. La aceptación se hace por medios electrónicos y tiene plena validez según la Ley 527 de 1999; Bourgelat conserva la versión aceptada, la fecha, la hora y la dirección IP. Si no está de acuerdo, no debe usar el servicio.

2. Definiciones

- **Servicio**: la plataforma Bourgelat, accesible en bourgelat.co y app.bourgelat.co, con sus funciones de agenda, pacientes, historias clínicas, inventario, caja, facturación, reportes y las demás que se habiliten.
- **Clínica**: la persona natural o jurídica que contrata el Servicio para su establecimiento veterinario.
- **Usuarios**: las personas del equipo de la Clínica a quienes ella da acceso al Servicio.
- **Datos de la Clínica**: toda la información que la Clínica o sus Usuarios registran en el Servicio, incluidos los datos de sus clientes y pacientes.

3. El servicio

Bourgelat se presta como software en la nube (SaaS): la Clínica accede a través de internet y no adquiere una copia del software. Bourgelat puede mejorar, modificar o retirar funciones con el tiempo, procurando no afectar de forma sustancial las funciones principales incluidas en el plan contratado.

Bourgelat es una herramienta de gestión. **No presta servicios veterinarios, contables, tributarios ni legales**, y no reemplaza el criterio profesional de los médicos veterinarios ni la asesoría contable de la Clínica.

4. Cuenta, usuarios y credenciales

- La Clínica debe registrar información veraz, completa y actualizada.
- La Clínica decide quiénes son sus Usuarios, qué rol tiene cada uno y cuándo retirarles el acceso. Es responsable de las acciones que realicen sus Usuarios dentro del Servicio.
- Las credenciales son personales. La Clínica y sus Usuarios deben protegerlas y avisar de inmediato a Bourgelat si sospechan un acceso no autorizado.
- La Clínica garantiza que los veterinarios que registra cuentan con tarjeta profesional vigente cuando esta se registre en el Servicio.

5. Planes, prueba y pagos

- Toda cuenta nueva inicia con un **periodo de prueba gratuito de 30 días** con acceso a las funciones del Servicio, sin necesidad de registrar un medio de pago.
- Los planes, precios, usuarios incluidos, el valor de los usuarios adicionales y los complementos (como la facturación electrónica DIAN) son los publicados en bourgelat.co/planes al momento de contratar. Los precios están expresados en pesos colombianos e incluyen los impuestos que apliquen.
- La suscripción se paga por periodos anticipados (mensual o anual), por los medios publicados en bourgelat.co/pagar. Bourgelat activa o renueva la suscripción dentro del día hábil siguiente a recibir el comprobante de pago. La suscripción no se renueva ni se cobra de forma automática: antes de cada vencimiento, Bourgelat envía recordatorios a la Clínica.
- La Clínica puede cancelar la suscripción en cualquier momento; la cancelación tiene efecto al final del periodo ya pagado y no genera devoluciones proporcionales, salvo lo que disponga la ley.
- Bourgelat puede modificar sus precios avisando a la Clínica con al menos 30 días de anticipación. El nuevo precio aplica desde el siguiente periodo de pago.
- Las condiciones de los planes personalizados o de cortesía se rigen por lo acordado por escrito con cada Clínica.

6. Vencimiento de la suscripción

Si la prueba o la suscripción vencen sin renovarse, la cuenta pasa a **modo de solo lectura**: la Clínica conserva el acceso para consultar su información y descargar sus documentos, pero no puede crear ni modificar registros. El acceso completo se restablece al renovar.

Si la cuenta permanece en solo lectura o cancelada por más de 90 días, Bourgelat avisará a la Clínica por correo y, pasados 30 días desde ese aviso, podrá eliminar los Datos de la Clínica según la sección 9.

7. Uso aceptable

La Clínica y sus Usuarios se comprometen a no:

- Usar el Servicio para actividades ilícitas o para registrar información obtenida ilegalmente.
- Intentar acceder a datos de otras clínicas, a cuentas ajenas o a partes del sistema no autorizadas.
- Realizar ingeniería inversa, pruebas de intrusión o de carga no autorizadas, o interferir con el funcionamiento del Servicio.
- Suplantar a otras personas o compartir credenciales entre varias personas.
- Revender, sublicenciar o poner el Servicio a disposición de terceros ajenos a la Clínica.

8. Responsabilidad profesional y tributaria de la Clínica

- El contenido de las historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, fórmulas y demás registros profesionales es responsabilidad exclusiva de la Clínica y de los veterinarios que los elaboran.
- Cuando la Clínica activa la facturación electrónica, sigue siendo la responsable ante la DIAN de sus obligaciones tributarias: la veracidad de la información, su habilitación como facturadora, la resolución de numeración y las credenciales del proveedor tecnológico (Factus). Bourgelat transmite la información que la Clínica registra, pero no responde por rechazos, sanciones o errores derivados de datos incorrectos o de la operación de la DIAN o del proveedor tecnológico.
- La Clínica es responsable de conservar sus documentos contables y tributarios durante los plazos que exija la ley, para lo cual puede descargar sus facturas y el reporte de finanzas desde el Servicio.

9. Los datos de la Clínica

- **Los Datos de la Clínica pertenecen a la Clínica.** Bourgelat no adquiere ningún derecho sobre ellos, salvo el necesario para prestar el Servicio.
- Mientras tenga acceso al Servicio, incluido el modo de solo lectura, la Clínica puede consultar su información, descargar en PDF sus historias clínicas y facturas, y exportar el reporte de finanzas. Además puede solicitar a Bourgelat una copia completa de sus datos escribiendo a soporte@bourgelat.co.
- Al terminar la relación, la Clínica tendrá 30 días para solicitar la exportación de sus datos. Vencido ese plazo, Bourgelat los eliminará de sus sistemas activos, y de las copias de respaldo a medida que estas expiren, salvo lo que deba conservar por obligación legal.
- Bourgelat puede usar estadísticas agregadas y anonimizadas del uso del Servicio para mejorarlo, siempre que no permitan identificar a la Clínica, a sus Usuarios ni a sus clientes.

10. Acuerdo de tratamiento de datos (encargo)

Respecto de los datos personales de los clientes de la Clínica (propietarios de mascotas) y demás titulares que la Clínica registre, **la Clínica es la responsable del tratamiento y Bourgelat actúa como encargado**,

en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Esta sección constituye el contrato de transmisión de datos personales entre ambas partes.

La Clínica se obliga a

- Contar con su propia política de tratamiento de datos personales.
- Obtener y conservar la autorización previa, expresa e informada de sus clientes para el tratamiento de sus datos, incluida su transmisión a Bourgelat y a los proveedores de este.
- Registrar en el Servicio solo los datos necesarios para las finalidades que ha informado.
- Atender las consultas y reclamos de sus clientes como responsable del tratamiento.

Bourgelat se obliga a

- Tratar esos datos únicamente para prestar el Servicio a la Clínica y según sus instrucciones, sin usarlos para fines propios ni compartirlos con terceros, salvo lo previsto en esta sección o por orden de autoridad competente.
- Aplicar las medidas de seguridad descritas en la política de tratamiento de datos, y mantener el aislamiento de la información de cada Clínica.
- Guardar confidencialidad sobre esos datos, incluso después de terminada la relación.
- Informar a la Clínica, sin demora injustificada, de cualquier incidente de seguridad que afecte sus datos, y apoyarla en las gestiones ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Trasladar a la Clínica las solicitudes que reciba directamente de sus clientes y darle el apoyo técnico necesario para atenderlas.
- Devolver y eliminar los datos al terminar la relación, según la sección 9.

Subencargados. La Clínica autoriza a Bourgelat a apoyarse en los proveedores listados en la política de tratamiento de datos (alojamiento, seguridad de red, correo, facturación electrónica y autenticación), algunos de los cuales tratan información fuera de Colombia. Bourgelat informará los cambios relevantes en esa lista.

11. Disponibilidad y soporte

- Bourgelat procura que el Servicio esté disponible de forma continua, pero no garantiza que funcione sin interrupciones ni errores. Puede haber mantenimientos programados, que se procurará hacer en horarios de bajo uso, y fallas de proveedores externos (alojamiento, internet, DIAN, Factus) fuera de su control.
- El soporte se presta a través de los tickets de soporte dentro de la plataforma y del correo soporte@bourgelat.co, en días hábiles. Los planes personalizados pueden incluir condiciones de soporte distintas acordadas por escrito.

12. Propiedad intelectual

El software, el diseño, la marca Bourgelat y los contenidos del Servicio pertenecen a Sergio Alexander Majé Montoya y Román Alberto Bolaños Cerquera. Estos términos otorgan a la Clínica un derecho de uso personal, no exclusivo e intransferible mientras la suscripción esté vigente, y no le transfieren ningún derecho de

propiedad. Si la Clínica envía sugerencias o comentarios, Bourgelat puede usarlos para mejorar el Servicio sin obligación alguna.

13. Limitación de responsabilidad

- Bourgelat responde por los daños directos causados por su culpa en la prestación del Servicio, hasta por el valor que la Clínica haya pagado en los tres (3) meses anteriores al hecho que origina el reclamo.
- Bourgelat no responde por lucro cesante, pérdida de oportunidades de negocio ni daños indirectos, ni por los perjuicios derivados del uso indebido del Servicio por parte de la Clínica o sus Usuarios, de la información que estos registren o de fallas de terceros.
- Ninguna de las partes responde por incumplimientos causados por fuerza mayor o caso fortuito.
- Estas limitaciones no aplican en caso de dolo o culpa grave, ni en lo que la ley no permita limitar.

14. Suspensión y terminación

- La Clínica puede terminar la relación en cualquier momento cancelando su suscripción.
- Bourgelat puede suspender o terminar el acceso de una Clínica o de un Usuario que incumpla estos términos, en especial la sección 7, previo aviso cuando sea posible. Ante riesgos graves de seguridad, la suspensión puede ser inmediata.
- Si Bourgelat decide dejar de prestar el Servicio, avisará a las Clínicas con al menos 60 días de anticipación para que puedan exportar su información.

15. Cambios a estos términos

Bourgelat puede actualizar estos términos. Los cambios sustanciales se publicarán como una nueva versión de este documento y se informarán por correo electrónico o dentro de la plataforma con al menos 15 días de anticipación. Si la Clínica continúa usando el Servicio después de la fecha de entrada en vigor, se entiende que los acepta; si no está de acuerdo, puede cancelar su suscripción.

16. Ley aplicable y controversias

Estos términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Las partes buscarán resolver cualquier diferencia de forma directa a través de soporte@bourgelat.co. Si no llegan a un acuerdo en 30 días, la controversia se someterá a los jueces competentes de Neiva, Huila.

Si la Clínica tiene la calidad de consumidor, conserva los derechos irrenunciables que le otorga la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), incluido el derecho de retracto cuando proceda y la posibilidad de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ninguna cláusula de estos términos se interpretará en contra de esos derechos.

17. Disposiciones generales

- **Notificaciones.** Las comunicaciones de Bourgelat a la Clínica se envían al correo electrónico registrado en su cuenta o dentro de la plataforma, y se entienden recibidas el día de su envío. La Clínica debe mantener ese correo actualizado.
- **Cesión.** La Clínica no puede ceder este contrato sin autorización de Bourgelat. Bourgelat puede cederlo a una sociedad que constituyan sus responsables para operar el Servicio, avisando a la Clínica por correo electrónico; la sociedad asumirá todas las obligaciones de Bourgelat, incluidas las de tratamiento de datos.
- **Independencia de las cláusulas.** Si alguna disposición de estos términos resulta inválida, las demás conservan su validez.
- **Integridad.** Estos términos, la política de tratamiento de datos personales y lo acordado por escrito para planes personalizados constituyen el acuerdo completo entre las partes sobre el Servicio.

18. Contacto

Bourgelat opera de forma digital y no tiene oficinas de atención presencial. Todas las comunicaciones relacionadas con estos términos se atienden en soporte@bourgelat.co o al +57 310 204 7057.